

החלטת מיסוי: 6003/19

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה:

1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר מפתחת תוכנה, המאפשרת ללקוחות החברה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום (להלן: "התוכנה").
2. הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש בתוכנה, הנגזרים מהיקף שאילתות המידע אותו הלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה.
3. החברה הצהירה כלהלן:
 - 3.1 החברה מעסיקה 6 עובדים, מתוכם 3 עובדי פיתוח במשרה מלאה, וכן 3 עובדים נוספים העוסקים בשיווק ותפעול.
 - 3.2 החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית של החברה, כל עובדי הפיתוח מועסקים כשכירים בחברה, והוצאות השכר בגינם נרשמים כהוצאות מו"פ של החברה בדוחותיה הכספיים.
 - 3.3 העובדים פועלים במשרדים ייעודיים של החברה הממוקמים בתל אביב.
 - 3.4 כל הציוד שמשמש את הפעילות הייצורית של החברה (מחשבים, תוכנות וכיוצ"ב) נמצא בבעלותה ורשום בספריה החל ממועד תחילת פעילותה.
 - 3.5 החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית של החברה, כל הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות והספקים נחתמים במישרין מול החברה.
 - 3.6 הקניין הרוחני (IP) הנובע מפיתוח התוכנה, לרבות מלוא הסיכונים והסיכויים הנובעים ממנו, נרשם במלואו בבעלותה של החברה בישראל.

פרטי הבקשה:

לאשר כי המפעל של החברה הנו "מפעל תעשייתי", וכי הכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה מועדפת", בהתאם לסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וזאת בהתבסס על פעילותה של החברה שהינה פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה ובהתבסס על מלוא הצהרותיה, המפורטות בסעיף 3 לעובדות.
2. נקבע שהכנסותיה של החברה הינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.